

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2137/2531

อัยการ สกลนคร
นาย คง แสง แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2478 มาตรา 10

เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเพียงเครื่องรับภาพการแข่งขันชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ส่งภาพนั้นมาเท่านั้น การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ดูโทรทัศน์ทำพนันผลของการแข่งขันชกมวย หากทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันชกมวยตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติการพนันโดยแท้จริงไม่

โจทก์ฟ้องและจำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าจำเลยกับพวกรวม 15 คน ร่วมกันเล่นการพนันมวยตู้โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่น ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลยทั้งหมดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ แต่ไม่ริบเครื่องรับโทรทัศน์และเงินสด 40 บาทของกลางโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ริบเงินสด 40 บาทและให้จำเลยทุกคนจ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกาขอให้ริบเครื่องรับโทรทัศน์ของกลางด้วย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาขอให้ริบเครื่องรับโทรทัศน์ของกลาง โดยอ้างว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยตรงในการเล่นการพนันเพราะหากไม่มีภาพจากเครื่อง

รับโทรทัศน์ดังกล่าว ก็ไม่สามารถที่จะเล่นการพนันประเภทมวยต่อสู้ได้เลยนั้น เห็นว่า
เครื่องรับโทรทัศน์เป็นแต่เพียงเครื่องรับภาพการชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผู้
ส่งภาพนั้นมาเท่านั้นการที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ดูโทรทัศน์ทำพนันผลของการแข่งขัน
ชกมวย หาทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันชกมวย
ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติการพนันโดยแท้จริงไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่ริบ
เครื่องรับโทรทัศน์ของกลางต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-ดลิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>